ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 5 AV 5

Noen viktige lover: annonsen og etikken

«Vi kutter strømregningen din med 40 %». Kan Ida skrive det?

Kapittel 20 går over fem økter. Denne står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 20 svarer på fem spørsmål en leder i elektrobransjen får

Denne økta

1

Holder arbeidsavtalen?

Økt 1 · 20.3.1–20.3.9

2

Er overtiden lov, og hva koster den?

Økt 2 · loven og tariffen

3

Holder oppsigelsen?

Økt 3 · 20.3.10–20.3.19

4

Hva kan vi kreve av kunden?

Økt 4 · 20.2

5

Kan vi skrive det i annonsen?

Økt 5 · 20.1 og 20.4–20.6

Én modell holder kapitlet sammen: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder



ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka og bransjen

Læreboka og loven sier	Bransjen sier ofte	Det er
Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten	Den skriftlige avtalen mellom bedriften og den ansatte
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)	Avtalen mellom partene i elektrofagene om lønn, arbeidstid og overtid
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»	Arbeid utover avtalt arbeidstid, med tillegg
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning	Oppsigelse fordi det ikke er arbeid nok, ikke på grunn av den ansatte
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør	Kunden som er beskyttet av håndverkertjenesteloven / av kontrakten
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid	Et anslag som kan sprekke litt / pris etter timene som faktisk går
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid	Arbeid utenfor oppdraget, som må avtales med kunden først

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord.

HISTORIEN

Ida har ni ideer til markedsføring. Den første: «Vi kutter strømregningen din med 40 %»

1 «Vi kutter strømregningen din med 40 %»	2 «Oslos hyggeligste elektrikere»	3 Trekning av en ladeboks blant alle som ber om befaring
4 Trekning bare blant dem som kjøper skapbytte	5 Strømmen settes ikke på før kunden har signert et nytt tilbud	6 «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» (bare rammeavtale)
7 «Ladeboks 9 900 kr», montering i bitteliten skrift	8 Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel	9 Kort: gratis el-kontroll etter fem serviceoppdrag

Spørsmålet for økta: hva er lov i markedsføringsloven, og hva krever etikken der loven slutter?

En elektrikertime koster forbrukeren 900–1 500 kr inkludert merverdiavgift (El-guiden 2025). Det er prisen kunden sammenlikner annonsen med.

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du vurdere en annonse mot loven, og begrunne et valg etisk

1 Sjekke annonsen

Dokumentasjon når annonsen trykkes (§ 3), ingen villedning (§§ 7–8), ingen press (§ 9), prisene synlige (§ 10).

2 Vite hva som er endret

§ 18 om konkurranser ble endret i 2013. Boka har den gamle teksten.

3 Spørre etisk

Pliktetikk, dydsetikk og konsekvensetikk. Og lovens bokstav mot lovens ånd.

Du trenger ikke

å kunne Markedsrådets praksis eller reglene om markedsføring mot barn. Du skal kunne sjekke en annonse for et elektrofirma.

Hvorfor det haster

Det er saksbehandleren eller daglig leder som godkjenner annonsen. Forbrukertilsynet spør etter dokumentasjonen etterpå.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	§ 3	§§ 6–9	§ 10 prisene	§ 18	Etikk	Bokstav og ånd	Stopp: 2C	Fasit	Samtale	Hele kapitlet	Les selv

BEGREP

Dokumentasjon: hva må ligge i skuffen før annonsen trykkes?

Begrepet

Markedsføring skal ikke stride mot god markedsføringsskikk (§ 2). Den skal utformes slik at kunden lett ser at det er reklame, og påstander om egenskaper og virkninger skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge i det øyeblikket markedsføringen skjer (§ 3). Åpenbare overdrivelser er lov.

Regelen

Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering.
Åpenbar overdrivelse → lov.

I jobben

Før du sier ja til en annonse: be om regnestykket bak hvert tall. Finnes det ikke, skal tallet ut.

Når må dokumentasjonen finnes?



Påstand	Vurdering
«Vi kutter strømregningen din med 40 %»	virkning: må dokumenteres (§ 3)
«Oslos hyggeligste elektrikere»	åpenbar overdrivelse: lov
Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel	ikke lett å se at det er reklame (§ 3)

Hos Nordlys

Ingen hos Nordlys har regnet på 40 %. Da kan påstanden ikke stå i annonsen. «Oslos hyggeligste elektrikere» er en overdrivelse alle forstår, og lov.

Husk **Regnestykket først. Annonsen etterpå.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | Prisen | **Reklamen**

BEGREP

Urimelig handelspraksis: når er en annonse alltid ulovlig?

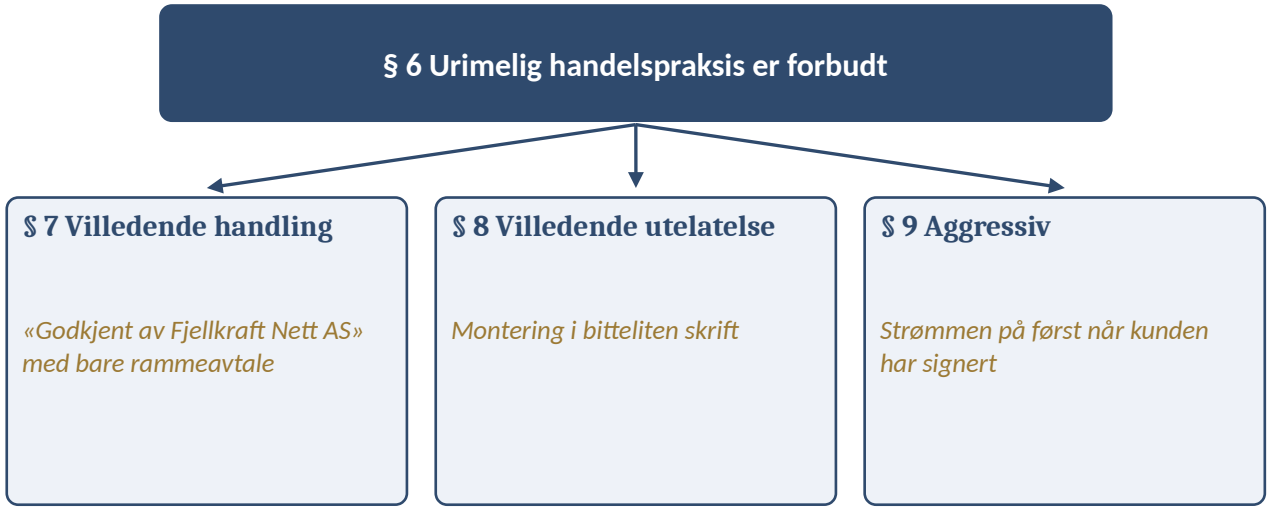
Begrepet

Urimelig handelspraksis er forbudt (§ 6). Den er urimelig hvis den strider mot god forretningsskikk og er egnet til å endre forbrukerens økonomiske beslutning. Den er alltid urimelig hvis den er villedende (§ 7 handlinger, § 8 utelatelser) eller aggressiv (§ 9). Sårbare grupper vurderes fra deres perspektiv.

Regelen

§ 6: forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press.

Én generalklausul og tre som alltid er urimelige



I jobben

Press fra en maktposisjon er aggressivt også uten trusler. Montøren som har kunden uten strøm, har en maktposisjon.

Hos Nordlys

Fire av Idas ni tiltak treffer §§ 7, 8 og 9 eller § 3. Den eldre kunden som hører at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag, skal vurderes som sårbar (§ 6).

Husk **Uriktig, utelatt eller press: alltid ulovlig.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | Prisen | **Reklamen**

BEGREP

Prisene skal synes: hva må kunden se før montøren kjører?

Begrepet

Den som selger tjenester til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses (§ 10). For en installatør betyr det timepris, utrykningstillegg og kjøring før jobben starter. Forbrukeren betaler med merverdiavgift, og det er den prisen hun sammenlikner.

Regelen

Forbrukerpris = pris uten mva. × 1,25.
Opplys prisen før jobben, så den lett kan ses.

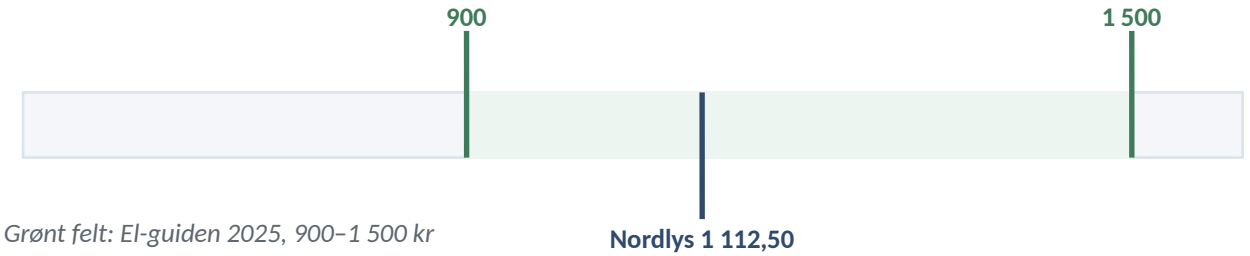
I jobben

Sett timeprisen med merverdiavgift på nettsiden og i tilbudet til private. Da slipper du diskusjonen på fakturaen.

Nordlys' timepris, slik forbrukeren ser den



890 × 1,25 = 1 112,50 kr inkludert merverdiavgift



Grønt felt: El-guiden 2025, 900–1 500 kr

Hos Nordlys

Nordlys' timepris er 890 kr uten merverdiavgift (faktaarket). Forbrukeren betaler 1 112,50 kr, midt i spennet El-guiden oppgir. Det tallet skal stå synlig.

Husk **Prisen kunden ser, er med merverdiavgift.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | Prisen | **Reklamen**

BEGREP

Konkurranser og kundekort: hva sier boka om § 18, og hva sier loven i dag?

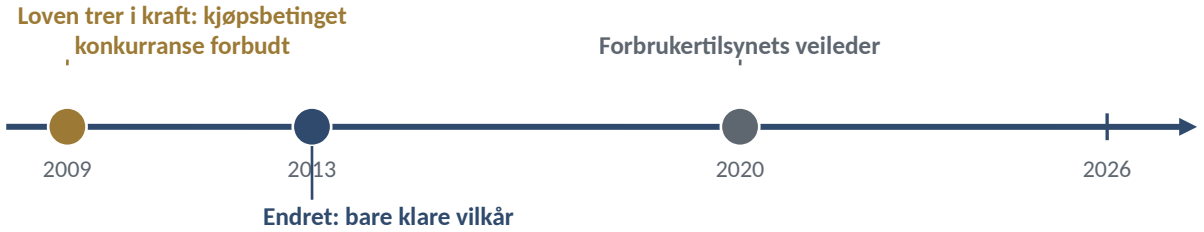
Begrepet

Boka gjengir § 18 slik den lød i 2009: konkurranser er lov, men ikke når deltakelse er betinget av kjøp; samlemerker er lov når de gir mer av samme ytelse. I 2013 endret Stortinget § 18, fordi et generelt forbud mot kjøpsbetingede konkurranser strider mot EU-direktivet. I dag kreves klare og lett tilgjengelige vilkår, og konkurransen vurderes etter §§ 6–9.

Regelen

Boka (2009): kjøpsbetinget konkurranse forbudt.
Loven i dag (2013): ikke forbudt i seg selv; klare vilkår, §§ 6–9.

§ 18 på en tidslinje



Idas tiltak	Boka	I dag
Trekning blant alle som ber om befaring	lov	lov
Trekning bare blant kjøpere av skapbytte	forbudt	endret siden boka
Kort: gratis el-kontroll etter fem oppdrag	lov	lov

I jobben

På eksamen: svar etter boka, og nevn at § 18 er endret. På jobb: skriv vilkårene klart, og spør om konkurransen presser kunden.

Hos Nordlys

Idas trekning blant kjøpere av skapbytte er forbudt etter boka, men ikke forbudt i seg selv etter loven i dag. I arbeidsboka heter svaret «Endret siden boka».

Husk **Boka på eksamen, loven på jobb. Nevn endringen.**

BEGREP

Etikk: tre måter å spørre om det er riktig

Begrepet

All atferd lar seg ikke lovregulere (20.4). Etikk er tenkningen om rett og galt; moral er det vi gjør (20.5). Pliktetikken spør om handlingen er riktig i seg selv (Kant). Dydsetikken, som boka også kaller sinnelagsetikk, spør hva slags menneske som handler. Konsekvensetikken spør hva resultatet blir.

Regelen

Plikt: er handlingen riktig? Dyd: hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?

I jobben

Når loven ikke gir svar, spør alle tre. Gir de samme svar, er du trolig trygg. Gir de ulike svar, må du velge og kunne forklare hvorfor.

Kari, Ida og Tom om 40 %-annonsen

Pliktetikk

Er handlingen riktig?

Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere, uansett hva det koster i salg.»

Dydsetikk (sinnelagsetikk)

Hva slags menneske?

Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

Konsekvensetikk

Hva blir resultatet?

Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

Hos Nordlys

Bokas eksempel i 20.6 er for lav bemanning: plikt- og dydsetikken sier øk bemanningen, konsekvensetikken spør om bedriften tåler det.

Husk **Plikt, dyd, konsekvens: tre spørsmål, ikke tre svar.**

Du er her

Avtalen | Overtid | Si opp | Prisen | **Reklamen**

BEGREP

Lovens bokstav og ånd: hvorfor er 15 % ikke et fribeløp?

Begrepet

Lovens bokstav er det loven sier, ofte et minstekrav og et politisk kompromiss. Lovens ånd er det loven skulle oppnå (20.6). Ånden kan kreve mer av deg, aldri mindre. Den som bruker hele rommet loven gir, uten å spørre hva loven skulle beskytte, følger bokstaven og bryter ånden.

Regelen

Bokstaven: minstekravet. Ånden: formålet.
Ånden kan kreve mer, aldri mindre.

I jobben

Spør: hvem skulle denne regelen beskytte, og gjør jeg det motsatte? Det spørsmålet stopper de fleste dårlige ideer.

Bokstaven og ånden i tre regler fra kapitlet

Regel	Bokstaven	Ånden
§ 32: prisoverslag	høyst 15 % over	15 % er et tak, ikke et fribeløp
§ 14-5: arbeidsavtale	senest sju dager	helst før første arbeidsdag
§ 3: dokumentasjon	finnes når annonsen trykkes	Ida tror på tallet og kan forklare det
§ 18: konkurranser	klare vilkår	får kunden tenke fritt?

Hos Nordlys

Kari kunne kreve 41 400 kr av familien etter bokstaven. Ånden spør om 41 400 er rimelig når montøren ikke ringte. Mange ville sendt kreditnota og beholdt kunden.

Husk **Bokstaven er gulvet. Ånden er målet.**

STOPP · OPPGAVE 2C

Stopp 1: Idas ni tiltak, og tre måter å begrunne hvorfor Nordlys følger loven

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C

Dette gjør du

Ni markedsføringstiltak fra Ida: velg Lovlig, Ikke lovlig eller Endret siden boka for hvert. Sjekken forklarer med paragraf.

Så tre utsagn fra Kari, Tom og Ida: velg pliktetikk, dydsetikk (sinnelagsetikk) eller konsekvensetikk. Til slutt: hva krever lovens ånd av Ida før hun skriver «40 %», og hva sier ånden om kjøpsbetingede konkurranser?

Slik vet du at du er i mål

Ni grønne sjekker på tiltakene, tre på etikken, og et svar som sjekken sier «Bra» til. Du kan si hvorfor trekningen blant kjøpere er «Endret siden boka».

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 2C: tre lovlige, fem ulovlige, og én som er endret siden boka

Lovlig

2 «Oslos hyggeligste elektrikere» (§ 3, overdrivelse)

3 Trekning blant alle som ber om befaring (§ 18)

9 Kort med gratis el-kontroll (§ 18, mer av samme)

Ikke lovlig

1 «40 %» uten dokumentasjon (§ 3)

8 Reklame som nyhetsartikkel (§ 3)

6 «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» (§ 7)

7 Liten skrift om montering (§ 8)

5 Strømmen holdes tilbake (§ 9)

Endret siden boka

4 Trekning bare blant kjøpere av skapbytte. Boka: forbudt (§ 18 fra 2009). I dag: ikke forbudt i seg selv, men vurderes etter §§ 6–9.

Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd: Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde, og en konkurranse skal ikke få kunden til å kjøpe noe hun ikke trenger.

SAMTALE

Samtale: lovene på din egen arbeidsplass

I par · to par deler etterpå

1

Hva står i tilbudsmalen deres om prisen?

Fast pris, prisoverslag eller «ca.»? Står det hva som ikke er med?

2

Hvilket tall i en annonse har dere sett uten dokumentasjon?

Fra egen bedrift eller en konkurrent. Hva skulle ligget i skuffen?

3

Når fulgte dere bokstaven, men ikke ånden?

En faktura, en overtidsliste, en arbeidsavtale. Hva ville dere gjort annerledes?

Loven er gulvet. Ånden er målet. Det skriftlige avgjør når det går galt.

OPPSUMMERING

Hele kapittel 20 på ett ark: fem spørsmål, fem tall å huske

Arbeidsavtalen

7 dager

Skriftlig senest sju dager etter oppstart (§ 14-5). Loven er et minstekrav.

Overtiden

40 / 37,5

40 for lovens grenser (10 / 25 / 200), 37,5 for lønna i elektrofagene.

Oppsigelsen

1. i neste

Drøft, skriftlig, saklig. Fristen fra den første i måneden etter (§ 15-3).

Prisen

× 1,15

Prisoverslag: tak = overslag × 1,15, av overslaget. Ring før tilleggsarbeid.

Annonsen

Før trykk

Dokumentasjon når annonsen trykkes (§ 3). § 18 er endret siden boka.

Hvem står på den andre siden? De ansatte: arbeidsmiljøloven og tariffen. Forbrukeren: håndverkertjenesteloven. Næringskunden: kontrakten. Alle: markedsføringsloven. Og der loven slutter: etikken.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.1 (markedsføringsloven: 20.1.1–20.1.3) og 20.4–20.6 (etikk, etikkbegrepet, pliktetikk, dydsetikk, konsekvensetikk, etisk vurdering, bokas bemanningseksempel).

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv, og eksamensoppgaven.

Arbeidsboka: 2C ferdig hjemme. Vurder en annonse fra din egen bedrift mot §§ 3 og 6–9.

Dette kan du bli spurt om

Gjør rede for kravene i §§ 2 og 3. Forklar urimelig handelspraksis og de tre formene som alltid er urimelige. Forklar hva § 18 sa i 2009, og hva den sier i dag. Gjør rede for tre etiske retninger, og forklar forskjellen på lovens bokstav og ånd.

Det viktigste fra økta: dokumentasjonen først, annonsen etterpå. Og ånden kan kreve mer enn bokstaven, aldri mindre.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20, avsnitt 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6	Markedsføringsloven og etikken slik boka framstiller dem
Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2): ordlyden som vedtatt (Odelstingets beslutning nr. 14, 2008–2009) og endringen av § 18 (Stortingets lovvedtak 80, 2012–2013, Innst. 274 L), stortinget.no (hentet 14.10.2026)	§§ 2, 3, 6–10 og § 18 før og etter 2013
Forbrukertilsynet: Veileder for bruk av konkurranser (2020, hentet 14.10.2026)	Dagens § 18
El-guiden 2025, prisguide for forbrukere (hentet 14.10.2026): 900–1 500 kr per time inkludert merverdiavgift	Historien og prisene
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026 (18 ansatte, 12 montører, 2 lærlinger, startet 2019, timepris 890 kr). Fjell Elektro AS, faktaark (560 000 kr i lønn, 1 800 betalte timer, ikke tariffbundet). Situasjonene er konstruert for kapitlet. Idas ni tiltak er konstruert for kapitlet	Historien og oppgaven
Arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 20, Filer	Stopp-oppgavene

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og lovteksten i Lovdata.